

1502483-26.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... afirmando que realmente estava praticando o tráfico de drogas.

Além da confissão do réu, as demais provas colhidas nos autos autorizam a segura prolação de um decreto condenatório.

O policial Eder reconheceu o réu em audiência e depôs que os policiais foram acionados via COPOM para averiguar uma denúncia anônima de tráfico. Chegando ao local indicado e feito o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502483-26.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502483-26.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESTELEY CESAR PINHEIRO DOS SANTOS ABRANTES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

WESTELEY CESAR PINHEIRO DOS SANTOS ABRANTES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 8h28min, na Rua Flor do Campo, nº 43, Tremembé, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33 (trinta e três) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso líquido de 102.6g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 104).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 98/100 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também ficou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que realmente estava praticando o tráfico de drogas.

Além da confissão do réu, as demais provas colhidas nos autos autorizam a segura prolação de um decreto condenatório.

O policial Eder reconheceu o réu em audiência e depôs que os policiais foram acionados via COPOM para averiguar uma denúncia anônima de tráfico. Chegando ao local indicado e feito o cerco, o réu correu. Porém, conseguiram detê-lo e ele possuía uma sacola com porções de maconha. Não se recorda se foi apreendido dinheiro. O réu não aparentava ter usado drogas naquele dia.

De igual forma, o policial Tiago reconheceu o réu em audiência e não o conhecia antes dos fatos. Depôs que foi acionado via COPOM para averiguar um ponto rotineiro de tráfico de drogas. Chegando ao local informado, encontrou o réu, que correu e jogou uma sacola. As características do réu coincidiam com aquelas que tinham sido informadas pelo COPOM, a saber, ele trajava bermuda e blusa ou camisa vermelha. Conseguiram alcançar o réu e foi averiguado que na sacola que ele havia jogado havia trouxinhas de substância esverdeada, aparentando ser maconha. Também foram apreendidos cerca de R\$ 15,00. O réu não aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Adicionalmente, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a forma de seu acondicionamento apontam para a prática de tráfico de drogas.

Desta forma, todos os elementos colhidos nos autos evidenciam a traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou em absolvição do réu.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é primário (fls. 23/24), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06), em razão da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena de 2/3, resultado em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Tendo em vista que o réu é primário e confessou a prática do crime e ante a quantidade e a natureza de entorpecentes encontrados com o réu, bem como diante da quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto como inicial de cumprimento da pena.

Em função da extrema gravidade do crime de tráfico, graças ao malefício que acarreta à sociedade, deixo de aplicar a substituição referida no art. 44, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado.

O regime inicial de cumprimento da pena poderá ser o aberto, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados e ante a gravidade do crime de tráfico de drogas, que acarreta profundo malefício para toda a sociedade, pois desagrega e destrutura famílias inteiras, além de ter relação direta com o acréscimo da criminalidade violenta.

Isto posto, CONDENO WESTELEY CESAR PINHEIRO DOS SANTOS ABRANTES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo

vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA